



LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais  
(Lei nº 13.709/2018)

Prof.: Jósis Alves

# Tratamento de Dados: Anonimização e Saúde Pública

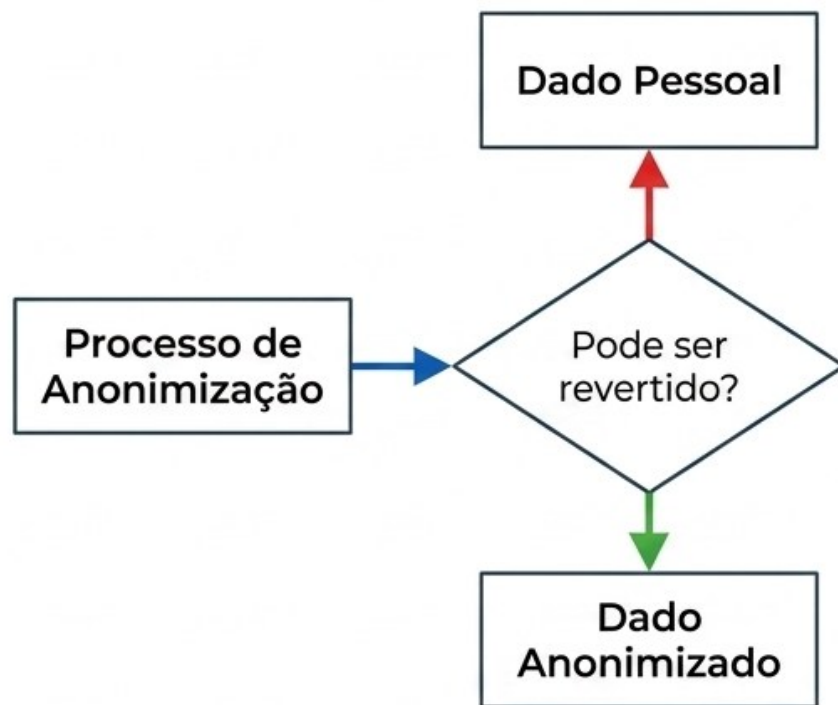
Análise dos Artigos 12 e 13 da LGPD (Exemplos e Aplicações Práticas)

## Artigo 12: O Conceito de Dado Anonimizado

Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta Lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.

§ 1º A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, **e a utilização exclusiva** de meios próprios.

## Comentários: O Teste de Reversibilidade



**Regra de Ouro:** Se pode ser revertido, **ainda é dado pessoal**.

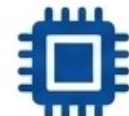
O que é Esforço Razoável?



**Custo:** É financeiramente viável quebrar a criptografia?



**Tempo:** Levaria dias ou milênios para reverter?



**Tecnologia:** Há capacidade computacional disponível hoje para isso?

Exemplo Prático: Mascaramento Simples (ex: trocar o nome por Paciente X) não é anonimização se a clínica mantiver uma planilha secreta ligando o X ao nome real.

## Artigo 12: Perfis Comportamentais e Padrões da ANPD

§ 2º Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins desta Lei, aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada.

§ 3º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais.

# Comentários: Perfilamento e o Papel da ANPD

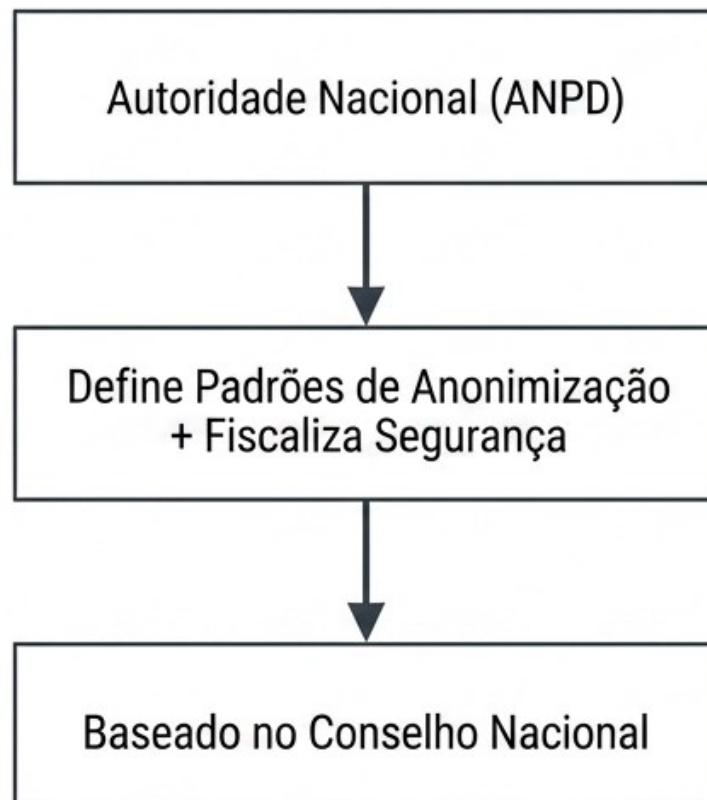
## Perfil Comportamental



**Conceito:** Dados aparentemente anônimos tornam-se dados pessoais se permitirem singularizar a pessoa.

**Exemplo:** Um app rastreia horários de sono e localização. Se a junção inferir que o usuário anônimo é João da Silva, o perfil torna-se protegido.

## A Regulação



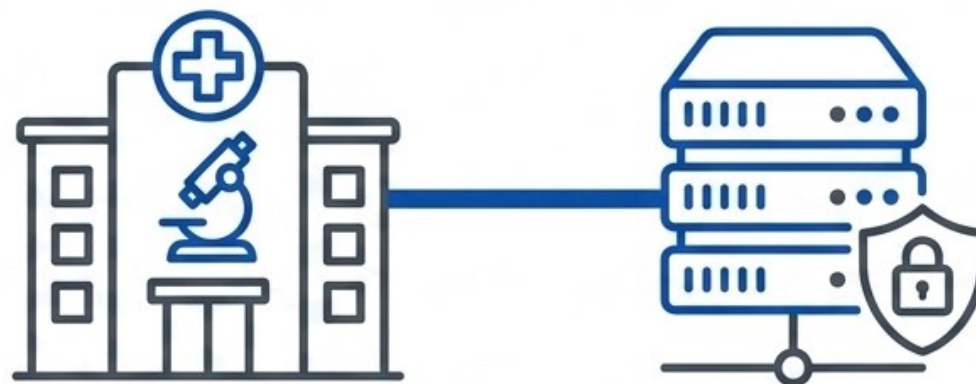
## Artigo 13: Pesquisa em Saúde Pública

Art. 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais, que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas.

# Comentários: Regras para Pesquisas em Saúde

## Requisitos Obrigatórios para Acesso a Dados:

- ✓ Finalidade estrita (apenas estudos e pesquisas).
- ✓ Tratamento exclusivo dentro do órgão.
- ✓ Ambiente controlado e seguro.
- ✓ Anonimização ou pseudonimização.
- ✓ Respeito a padrões éticos.



**Exemplo Prático:** A Fiocruz ou o Instituto Butantan acessando dados do SUS para mapear uma epidemia. O tratamento deve ser feito estritamente nos servidores do próprio instituto, aplicando as técnicas de proteção.

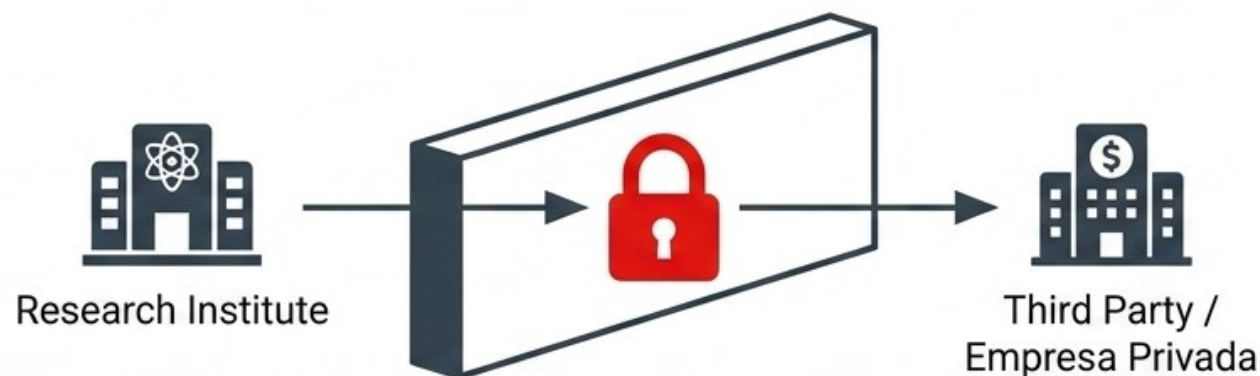
## Artigo 13: Vedações em Pesquisas de Saúde

§ 1º A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa de que trata o caput deste artigo em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais.

§ 2º O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput deste artigo, não permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiro.

## Comentários: Linhas Vermelhas da Divulgação e Repasse

|  O que é permitido (Resultados) |  O que é PROIBIDO (Dados Pessoais) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publicar estatísticas gerais agregadas (ex: 40% dos pacientes apresentaram melhora).                             | Publicar qualquer excerto que identifique o paciente (ex: O paciente X, morador do bairro Y, teve piora).             |



**A Regra do Repasse:** A transferência de dados brutos para terceiros é terminantemente proibida em qualquer circunstância (ex: o instituto público não pode vender ou ceder a base para uma farmacêutica privada).

## Artigo 13: Regulamentação e Pseudonimização

§ 3º O acesso aos dados de que trata este artigo será objeto de regulamentação por parte da autoridade nacional e das autoridades da área de saúde e sanitárias, no âmbito de suas competências.

§ 4º Para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro.

## Comentários: A Mecânica da Pseudonimização



Dado Base



Informação Adicional

### Anonimização (Art. 12)

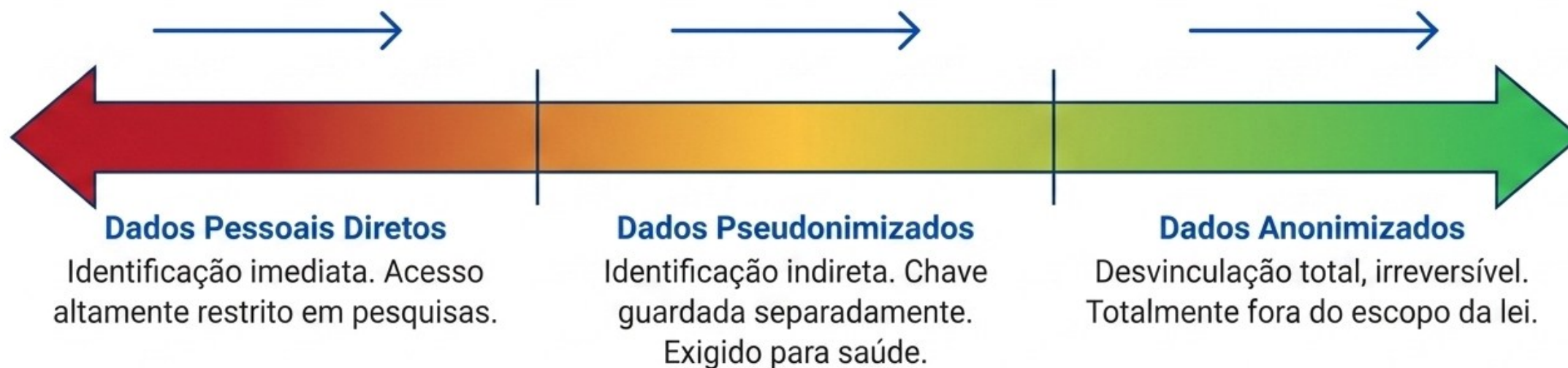
- Processo irreversível.
- A ligação com o titular foi destruída permanentemente.
- Não é mais dado pessoal.

### Pseudonimização (Art. 13, §4º)

- Processo reversível.
- A chave para reidentificar o titular existe e é guardada separadamente.
- Ainda é considerado dado pessoal sujeito à LGPD.

Exemplo: Base de exames onde o CPF é trocado pelo código **#A892**. A **tabela de conversão** (a **chave**) ligando **#A892** ao CPF real fica trancada em outro servidor.

## Síntese: O Espectro de Proteção de Dados



A engenharia da privacidade na saúde pública exige a migração constante dos dados para a direita deste espectro.

1) Ano: 2026 Banca: IV – UFG Órgão: Prefeitura de Valparaíso de Goiás - GO  
Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), dado anonimizado é:

- A) O dado pessoal submetido a técnicas que reduzem o risco de identificação, mas que ainda permitem reidentificação mediante esforços razoáveis.
- B) O conjunto de informações pessoais submetidas a técnicas de pseudonimização, nas quais o titular pode ser identificado mediante uso de chaves adicionais.
- C) O dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis por ocasião de seu tratamento.
- D) A informação pessoal cujo acesso é restrito e protegido por mecanismos de segurança, mas que permanece vinculada ao titular.

2) Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: SEFAZ-SP

Uma Secretaria da Fazenda aplicou técnicas de anonimização em uma base de dados. Ao revisar o estudo, um auditor concluiu que os dados anonimizados não são considerados dados pessoais, salvo se:

- A) A Secretaria compartilhar a base anonimizada com uma universidade pública para fins de pesquisa acadêmica.
- B) A anonimização tiver sido realizada sem a prévia autorização formal da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
- C) Os dados originais tiverem sido coletados antes da vigência da LGPD em setembro de 2020.
- D) Um terceiro, utilizando meios próprios e com esforços razoáveis, conseguir reverter o processo e reidentificar pessoas naturais.

3) Ano: 2025 Banca: Quadrix Órgão: CRO-AL

Quanto à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), julgue o item seguinte:

Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais, que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme as práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas.

## GABARITO

1 - C

2 - D

3 - certo